

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר
שמחה רוטמן
משה סעדה
דבי ביטון
רון כץ

4753/25/פ

הצעת חוק הנוטריונים (תיקון – השהיית רישיון יזומה), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 43א¹. בחוק הנוטריונים, התשל"ו–1976¹, אחרי סעיף 43 יבוא :

"השהיית רישיון 43א. נוטריון שאינו עוסק במקצוע רשאי להודיע על כך יזומה לוועדה בכתב, ומשהודיע וכל עוד לא ביטל הודעתו, יחולו עליו הוראות חוק זה בשינויים אלה :

(1) לא יעשה פעולות שנתייחדו לפי חוק זה לנוטריונים, ואם עשה פעולה כזאת, יהיה כפוף לדין לפי סעיף 37 ;

(2) לא יהיה חייב באגרות המוטלות על נוטריונים".

דברי הסבר

חוק הנוטריונים, התשל"ו–1976, מגדיר את התנאים למתן רישיון נוטריון, וקובע את אופן פעולתו של נוטריון והמגבלות החלות עליו, לרבות תשלום אגרה שנתית עבור הרישיון. בין היתר, קובע החוק כי נוטריון חייב להיות חבר בלשכת עורכי הדין. על כן, כאשר נפסקת חברותו של נוטריון בלשכת עורכי הדין (להלן – הלשכה), הוא חדל מלשמש נוטריון. אולם, בעוד ניתן להשהות באופן וולונטרי את החברות בלשכה, לא ניתן להשהות מרצון את הרישיון לשמש נוטריון, אלא אם מבטלים את החברות בלשכה כאמור. מעבר לפגיעה שיש בכך בזכותו של אדם להשהות את רישיונו, על נוטריון מוטלת אגרה בסך מאות שקלים מדי שנה, שיש שאינם מעוניינים לשלמה משאינם משמשים נוטריונים באופן פעיל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

ט' בתמוז התשפ"ד (15.07.2024)